

Bài tập 2: Tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật

Họ và tên: Nguyễn Hữu Vinh– MSV: 24063393

Câu 1. Chọn một chủ đề liên quan đến ngành học của bạn.

- Chủ đề: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong pháp luật dân sự Việt Nam – Lý luận và thực tiễn giải quyết tranh chấp tại Tòa án.
- Pháp vi tìm kiếm: Nghiên cứu tập trung làm rõ vấn đề trên ba phương diện:
 1. Lý luận: Khái niệm, đặc điểm, các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại (hành vi trái pháp luật, thiệt hại xảy ra, quan hệ nhân quả, lỗi) theo học thuyết pháp lý dân sự.
 2. Pháp luật Việt Nam (BLDS 2015): Phân tích các quy định tại Chương XX (Điều 584 - Điều 608) về nguyên tắc bồi thường, năng lực chịu trách nhiệm và các loại thiệt hại cụ thể (tài sản, sức khỏe, tính mạng, danh dự...).
 3. Thực tiễn áp dụng (từ 2015 - nay): Phân tích các Án lệ (như Án lệ số 13/2017/AL) và thực tiễn xét xử tại Tòa án nhân dân các cấp để chỉ ra vướng mắc trong việc xác định mức bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần.

Câu 2. Thực hiện tìm kiếm thông tin từ các nguồn sau:

- Cơ sở dữ liệu học thuật ((Google Scholar, Microsoft Academic, CSDL của thư viện trường):

https://scholar.google.com.vn/btdt_ngoai_hop_dong

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4817689&utm_source=chatgpt.com

https://repository.vnu.edu.vn/server/api/core/bitstreams/997007c4-2242-4b10-9890-495c1bf0afd9/content?utm_source=chatgpt.com

- Tạp chí khoa học chuyên ngành:

1. Tạp chí Tòa án nhân dân: <https://tapchitoaan.vn/>
2. Tạp chí Luật học (ĐH Luật Hà Nội): <http://tapchiluathoc.hlu.edu.vn/>

- Sách chuyên khảo:

1. **Đỗ Văn Đại** (2021), Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án, NXB Hồng Đức.

2. **Phùng Trung Tập** (2019), Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Tư pháp.

• Các nguồn mở trên Internet:

1. Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao:
<https://congbobanandientu.toaان.gov.vn/>

• Luận án, Luận văn:

1. Lưu Thanh Hương (2020), Lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, ĐH Luật, ĐHQGHN
2. Đỗ Phương Lan (2016), Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, ĐH Luật Hà Nội

Câu 3. Thu thập ít nhất 10 tài liệu tham khảo liên quan đến chủ đề.

- Bài báo khoa học:

1. **Đỗ Văn Đại (2020)**, "Xác định thiệt hại được bồi thường trong trách nhiệm ngoài hợp đồng", Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam, số 02.
2. **Nguyễn Minh Oanh (2021)**, "Bàn về lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo BLDS 2015", Tạp chí Luật học, số 05.
3. **Lê Minh Hùng (2019)**, "Nguyên tắc bồi thường toàn bộ và kịp thời: Từ lý luận đến thực tiễn xét xử", Tạp chí Tòa án nhân dân, số 14.
4. **Trần Kiên (2022)**, "Bồi thường thiệt hại về tinh thần – Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam", Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 08.
5. **Nguyễn Thị Lan (2023)**, "Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra", Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số chuyên đề.

- Các tài liệu tham khảo khác:

1. Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015.
2. Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 06/09/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
3. Án lệ số 13/2017/AL về việc xác định hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

4. Đỗ Văn Đại (2021), Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam, NXB Hồng Đức.

5. Trần Thị B (2021), Bồi thường thiệt hại do làm nhục danh dự, nhân phẩm, Luận văn Thạc sĩ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Câu 4. Đánh giá độ tin cậy của mỗi nguồn thông tin.

1. Cơ sở dữ liệu học thuật (Google Scholar, Thư viện trường):

- Đánh giá: Rất cao
- Các bài viết về Bồi thường thiệt hại (BTTH) trên này thường là các công trình nghiên cứu sâu của các PGS, Tiến sĩ luật.
- Ưu điểm: Có hệ thống trích dẫn rõ ràng, độ tin cậy rất cao, đã qua bình duyệt khoa học của các chuyên gia, giúp tra cứu ngược lại các bản án gốc.
- Nhược điểm: Một số bài viết phải trả phí, mang nặng tính học thuật ở trình độ cao
- Tổng kết: ★★★★★

2. Tạp chí chuyên ngành (Tạp chí Tòa án, Tạp chí Luật học):

- Đánh giá: Rất cao.
- Đây là nguồn quan trọng nhất để cập nhật quan điểm của các Thẩm phán về các vụ án thực tế.
- Ưu điểm: Cập nhật hiện trạng thực tế thường xuyên, cung cấp kiến thức chuyên môn cao, chất lượng được kiểm định
- Nhược điểm: Thiếu tính bao quát, khó tiếp cận (nếu cần phải trả phí, đặc biệt là các tạp chí quốc tế)
- Tổng kết: ★★★★★

3. Sách chuyên khảo (Đỗ Văn Đại, Phùng Trung Tập):

- Đánh giá: Cao.
- Cung cấp cái nhìn bao quát về hệ thống từ lịch sử Luật Dân sự đến nay.

- Ưu điểm: Hệ thống kiến thức bao quát và toàn diện cùng bố cục logic và chặt chẽ, được xuất bản cùng các tác giả uy tín và sự đánh giá của các chuyên gia chuyên môn.
- Nhược điểm: Tính cập nhật thấp (không thích nghi với luật hiện hành), tốn thời gian đọc và nghiên cứu từng vấn đề
- Tổng kết: ★★★★★

4. Các nguồn mở trên Internet (Blog luật, Website tin tức):

- Đánh giá: Thấp.
- Thường chỉ tóm tắt vụ án để "giật tít", dễ thiếu chính xác về thuật ngữ pháp lý và kiến thức chuyên môn
- Ưu điểm: Tiện lợi, không mất nhiều phí, tính cập nhật thường xuyên và phạm vi nguồn thông tin không lồ
- Nhược điểm: Độ tin cậy thấp, tác giả không uy tín, thiếu trích dẫn và gây nhiễu thông tin
- Tổng kết: ★

5. Tạo bảng tổng hợp các nguồn thông tin với đánh giá và xếp hạng độ tin cậy.

Các nguồn thông tin	Đánh giá tóm tắt				Mục đích sử dụng phù hợp	Xếp hạng tin cậy
	Tác giả	CQ xuất bản	Phương pháp nghiên cứu	Tính cập nhật		
Cơ sở dữ liệu khoa học	Các học giả luật, giảng viên, nhà nghiên cứu	Tạp chí khoa học, NXB đại học, viện nghiên cứu lớn	Bình duyệt khoa học (peer-review), phân tích án lệ, so sánh pháp luật	Liên tục với các nghiên cứu mới nhất, nhanh hơn so với sách	Làm rõ lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, điều kiện phát sinh trách nhiệm	Rất cao
Tạp chí chuyên	Chuyên gia	Tạp chí	Phân tích,	Xuất bản định kỳ	Phân tích	Rất cao

ngành	pháp luật, thẩm phán, giảng viên	Khoa học pháp lý, Tòa án nhân dân, Nhà nước & Pháp luật	bình luận luật, nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật	(tháng, quý), cập nhật các kết quả nghiên cứu mới và chính thống nhất	quy định BLDS 2015 (Điều 584–592) và thực tiễn áp dụng	
Sách chuyên khảo	Học giả đầu ngành (Đỗ Văn Đại, Nguyễn Ngọc Điện...)	Các NXB lớn, uy tín (NXB Chính trị quốc gia Sự thật, NXB Đại học Quốc gia)	Tổng hợp lý luận, phân tích hệ thống, từ bao quát đến cụ thể	Quá trình viết và xuất bản mất nhiều thời gian nên không tin có thể chưa mới, cập nhật nhanh	Xây dựng nền tảng lý luận về trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng	Cao
Nguồn mở trên Internet	Không xác định hoặc không chuyên	Website, blog,... thường không được kiểm duyệt cụ thể	Thường chỉ là ý kiến cá nhân, không dựa trên phương pháp khoa học, thiếu kiểm chứng	Thông tin được cập nhật tức thời, nhanh nhưng thiếu độ tin cậy	Tham khảo sơ bộ, không dùng làm trích dẫn chính	Rất thấp

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Đỗ Văn Đại (2021)**, Luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, NXB Hồng Đức.
2. **Nguyễn Ngọc Điện (2017)**, Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự 2015, NXB ĐHQG TP.HCM.
3. **Lê Minh Hùng (2019)**, “Một số vấn đề về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”, Tạp chí Khoa học pháp lý.
4. **Trần Thị Huệ (2020)**, “Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”, Tạp chí Luật học.
5. **Nguyễn Văn Cừ (2018)**, “Nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo BLDS 2015”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật.
6. **Nguyễn Thị Thu Hà (2021)**, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội.

7. Google Scholar – các bài nghiên cứu về “tort liability Vietnam”.
8. SSRN – các nghiên cứu về trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng.
9. Quốc hội (2015), Bộ luật Dân sự 2015, Điều 584–592.